

0013777-19.2012.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gisele de Souza Ferreira

Delegacia:

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu, DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu, DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu

N. Origem

Inquérito Policial (Flagrante): ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0013777-19.2012.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0013777-19.2012.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gisele de Souza Ferreira

Delegacia:

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu, DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu, DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu

N. Origem

Inquérito Policial (Flagrante): 141/2012

Data do fato:

12/09/2012

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

A ré GISELE DE SOUZA FERREIRA foi condenada à pena de 2 anos e 11 meses e pagamento de 291 dias-multa, reprimenda reduzida pelo v. Acórdão para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, como incurso no artigo 33, "caput" c.c. 40, III da Lei 11.343/06, pena substituída prestação restritiva de direitos.

Os autos aguardam expedição de guia de recolhimento para cumprimento da pena

aplicada há mais de quatro anos.

Diante desse panorama, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória. Vejamos.

De acordo com o inciso V do artigo 109 do Código Penal, a pretensão executória estatal para a pena aplicada ao acusado prescreve em quatro anos.

Assim, tendo em vista que entre a data da publicação do Acórdão 09/09/2016 (fl.

197), até a presente data, já transcorreram mais de quatro anos, o lapso

prescricional da pretensão executória da pena já se operou, devendo assim, ser

reconhecida a prescrição, com a consequente extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré citada acima, com fundamento no

artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Expeçam-se certidões e comunicações,

arquivando-se o feito com as formalidades de praxe.

Comunique-se o Instituto de Identificação.

P.R.I.

Mogi Guacu, 09 de fevereiro de 2022.

PAULO ROGERIO MALVEZZI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, ONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA